

•

K.br 43/15

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU, kao prvostepeni krivični, sudija Kovačević Vesna, uz sudjelo...je N...ć Rade, kao zapisničara u krivičnom predmetu protiv optuženog L... S... zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz čl.151 st.2 KZ i optuženog R... L... zbog krivičnog djela učestvo...ja u tuči iz čl.153 KZ po optužnici ODT-a u Nikšiću Kt.br. 282/14 od. 29.10.2014. godine, nakon završenog glavnog i javnog pretresa, dana 28.05.2015. godine u prisustvu zamjenika ODT-a Nikšić Lukovac Sofije, optuženih i branioca optuženog L... S... B... S... - advokata iz Nikšića i punomoćnika oštećenog K... S... - advokata iz Nikšića istog dana je donio a dana 01.06.2015.godine i javno objavio

P R E S U D U

Optuženi:

L... S... ,jmbg, od oca M... i majke D... ,rodjene R... ,rodjenog god. u Nikšiću ,sa prebivalištem u Nikšiću –Ulica V... K... broj ,državljanin Crne Gore, pismen, završio srednju školu ,student ,neoženjen,dobrog imovnog stanja,ranije neosudi...,

R... L... ,jmbg, oca R... i majke R... ,rodjene B... ,rodjenog god. u Nikšiću ,sa prebivalištem u Nikšiću –M... broj,državljanin Crne Gore, pismen, završio srednju školu ,student ,neoženjen,dobrog imovnog stanja,ranije neosudi...

K r i v i s u

Što su:

Dana 08.06.2014.godine u Nikšiću, u ulici S... Š... , i to optuženi L... S... što je svjestan da svojom radnjom može učiniti djelo pa je na to pristao, oštećenom R... N... nanio tešku tjelesnu povredu u vidu ubodne rane u lijevoj slabinskoj regiji sa povredom lijevog bubrega i korjena poprečnog dijela debelog crijeva, usled koje povrede je doveden u opasnost život oštećenog R... N..., na način što je prilikom tuče sa oštećenim R... N... nakon što je oštećenog više puta udario pesnicama u predjelu gl... i tijela, oštećenog sječivom noža uboo u predjelu lijeve slabinske regije , a optuženi R... L... što je svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje učestvovao u tuči u kojoj je oštećenom R... N... nanesena teška tjelesna povreda na način što je pesnicama više puta u predjelu gl... i tijela udarao oštećenog R... N... ,

čime su izvršili i to optuženi L... S... krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 151 stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore a optuženi R... L... krivično djelo učestvo...je u tuči iz člana 153 Krivičnog zakonika Crne Gore

sud optuženog L... S... primjenom odredbi iz čl.4 st.2, čl.32,36,42 st.1, čl. čl. 45 st. 3 i čl. 46 st. 4 Krivičnog zakonika i čl.226 st.1 čl. 229 i čl. 374 st.1. Zakonika o krivičnom postupku

O S U D J U J E

Na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci, koju je dužan izdržati po prijemu pravosnažne presude

sud optuženom R... L...u za n...deno krivično djelo primjenom odredbi iz čl. 4.st.2, čl. 42 st.1, čl. 52, 53, 54 KZ i 226, 229 i čl.374 st.1. ZKP a i z r i č e

U S L O V N U O S U D U

Sa kojom mu utvrđuje kaznu zatvora u trajnju od 6 (šest) mjeseci i istovremeno određuje da se ova kazna neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od dvije godine po pravosnažnosti presude ne izvrši novo krivično djelo.

Dužni su optuženi na ime troškova krivičnog postupka solidarno platiti iznos od 99,00 (devedesetdevet) €, kao i svaki ponaosob iznos od po 40,00 (četrdeset) € na ime sudskog paušala, a sve prednje u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja na žiro-račun ovog suda br. 832-152-32

O b r a z l o ž e n j e

Osnovno državno tužilaštvo Nikšić je aktom Kt.br.282/14 od 29.10.2014.god optuženima L... S...u i R... L...u stavio na teret izvršenje krivičnih djela, činjenično i pravno opisanih izrekom presude, pa je zamjenik ODT-a Lukovac Sofija, zastupajući optužni akt na glavnom pretresu ostala pri istom i u konačnom predložila da sud optužene ogласi krivim i osudi po zakonu.

Optuženi L... S... je u svojoj odbrani u bitnom n...o da se dana 07. 06. 2014 god. dogovorio sa svojim drugom R... L...om da izađu u grad i da se nađu oko 21 sat lokal " B" te da je u taj lokal došao po dogovoru oko 21 sat gdje se našao sa R...em a kojom prilikom su im se pridružili i njegova djevojka D... A... i mlađi brat L... I... U lokalu su bili negdje do ispred ponoći, kada su svo četvoro izašli iz lokala stim što je dogovor bio da on i R... L... pođu do centra i da u objektu brze hrane kupe picu a da ih njegova djevojka i brat sačekaju kod R... Kuće. N...o je, da su on i L... krenuli u pracu centra i kada su u prolazu pored zgrade SDK primijetili su jednog momka kako udarao šakom u pano na koji se stavljaju umrlice i da je u njegovoj neposrednoj blizini bila jedna djevojka na koju je vikao, nakon čega su pitali tu djevojku je li sve u redu. U tom momentu taj momak je krenuo da ide prema pijaci i bio je malo dalje od nje, dok im je djevojka kazala da je sve u redu nakon čega su produžili u pravcu centra. Kod objekta brze hrane zadržali su se par minuta a potom krenuli da se vraćaju u pracu R... Kuće, i dolaskom na ćošak gdje se nekada nalazila apoteka preko puta T... centra Z... primijetili su istu djevojku i momka koji je prethodno udarao u panoe kako se svađaju, tačnije taj momak je vikao i granao r...ma put djevojke, nakon čega im se isti momak obratio riječima " šta je bilo momci, šta gledate " te da je u tom momentu njegov drug L... istom rekao „u čemu je problem“ bez ikakve namjere da se svađa sa njim, nakon čega se taj momak zaletio u pravcu R... L... i uhvatio ga rukom za desni r...v i pov...o ga sa namjerom da ga obori na zemlju, zatim ga je pesnicom udario u predjelu gl... a onda nekoliko puta pesnicom u predjelu grudnog koša. Između njih je tada je došlo do razmjene udaraca pesnicama, zbog čega je prišao u namjeri da ih razdvoji, ali čim im je prišao taj isti momak ga je udario pesnicom u predjelu gl..., iznad lijevog uva, a zatim u predjelu lijeve strane lica, od kog udarca je posrnuo i zavrtjelo se u glavi a zatim ponovo da ga udara. S obzirom da taj momak nije odustajao od napada, a po njegovoj procjeni bio je monogo krupniji i jači od njega, on je iz zadnjeg desnog džepa izvadio mali džepni nož, tačnije privezak sječiva 3-4 cm i istim počeo da zamahuje lijevo desno u pravcu momka u namjeri da se odbrani od njegovog napada. Nije kr...o da ga ubode n...denim nožem već je zamahivao lijevo desno da bi ga spriječio da mu se približi i da nije primijetio da je istog zakačio nožem ili ubo, ali da je u jednom momentu taj momak odustao od napada. Nakon što je taj momak otrčao u pravcu zgrade SDK on i L... su produžili u pravcu taksista gdje su se kod rampe za parking iza R... Kuće našli sa I...om i A... i zajedno ušli u jedno taksi vozilo a da dok su bili u taksi vozilu primijetili su da je taj momak trčao u pravcu taksi vozila sa još jednim momkom i da je jedan od njih imao nešto u r...ma ali su se oni taksi vozilom udaljili u pravcu kuće, a da je sutri dan iz medija saznao da je taj momak povrijeđen i da ima ubodnu ranu.

Na glavnom pretresu je pored prednjeg pojasnio da je kritičnom prilikom zamahivao u predjelu stomaka tog momka, lijevo i desno i da je čitavo vrijeme to lice bilo okrenuto prema njemu, dok R... L... nije preduzimao ništa, da se radilo o džepnom nožu koji kada se sklopi je u dužini 5-6 cm, a kada se rasklopi oštrica noža je dužine 3-4 cm. Nije se javljao ljekaru zbog povreda koje je zadobio kao ni u policiju da prijavi oštećenog tj. lice koje ga je napalo, jer nije imao neke strašne povrede. N...o je da povrijeđenog Rončević N... nije poznavao od ranije kao ni djevojku koja je bila sa njim pojašnjavajući da je možda u trenutku prilikom zamahi...ja noža lijevo - desno ubo direktno nožem u predjelu stomaka R...a, obzirom na povrede koje kasnije saznao da je imao. U konačnom, pridružio se završnoj riječi svog branioca ističući da mu je žao što je do toga došlo, da se oštećenom izvinjava i ako se neosjeća krivim.

Branilac optuženog L... S... u završnoj riječi je istakao da sud mora dati jasan i odredjeni odgovor da li je do povrede kod oštećenog došlo posledicom bahatog i nasilničkog ponašanja optuženih ili je do povrede došlo više sticajem nekih drugih okolnosti pri tom imajući u vidu ličnosti optuženih tj. da su isti u vrijeme izvršenja kriv.djela bili vrlo mladi, ranije neporočnog vladanja, stim u vezi i neosudji...i, pa smatra da kvaliteti koji su iznijeti od strane predstavnika oštećene porodice u odnosu na optužene kod takvog stanja stvari ne mogu da stoje, da što se tiče samog krivičnog događaja i kako je isti počeo, jasno je i oštećenom i svjedoku sada njegovoj supruzi, a to je da je upravo radnjama oštećenog došlo prvo do verbalnog a zatim do fizičkog kontakta između optuženih i oštećenog pa kad se i ta činjenica cijeni i dovede vezi sa obranom optuženih, njihov postupak uključi...ja u taj konflikt koji je bio između oštećenog i tada njegove djevojke sada supruge a ima se u vidu mjesto i vrijeme i način kako se isti odigravao, mora se na objekti... način cijenti odbrana optuženih, s tim u vezi i odlučna i glavna činjenica da oni svojim radnjama nijesu inicirali tok kritičnog događaja, niti su imali namjeru da bilo koga napadaju već samo da u postojećem verbalnom sukobu zaštite djevojku a da je to tako sud može da utvrdi iz samog iskaza ne samo optuženih nego i svjedokinje koja je n...la da je jedan od optuženih prilazeći oštećenom u r...ma držao hranu, te da mu je ista kada je prišao ispala iz ruku, pa da li osoba koja se sprema da nekog napadne na način na koji se pokušalo predstaviti, čini to takav način. Smatra da odbrana optuženih nije dovedena u sumnju, obzirom da optuženi L... S... tokom postupka nije ni sporio, objašnjavajući način na koji je držao nož i kako je došlo do povrede, te da treba imati u vidu da se vještak med.struke nije mogao izjasniti na mehanizam nanošenja povrede, kao i to da su roditelji optuženi pokušali preko rodbine da stupe u kontakt sa porodicom oštećenog i da im to nije dozvoljeno, pa na osnovu izloženog smatra da će sud prilikom izbora kriv.sankcije sve odlučne činjenice pravilno vrednovati i da će u sklopu svih tih činjenica donijeti pr...dnu presudu.

Optuženi R... L... je u svojoj odbrani u bitnom n...o da je konkretne večeri L... S... po dogovoru došao oko 21 sat ispred lokala " B" gdje su im se kasnije pridružili S...ova djevojka A... i mladi brat I... u kom lokalu su bili negdje do ispred ponoći . Kada su izašli iz lokala A... i I... su otišli u pravcu R... Kuće gdje su trebali da ih sačekaju dok su on i S... krenuli u pravcu Trga kako bi u jednom od objekata brze hrane uzeli picu. Dok su se kr...li u pravcu Trga na raskrsnici kod zgrade primijetili su jednog momka i djevojku kako razgovaraju. Vidjeli su kada je taj momak šakama udarao u pano na koji se stavljaju umrlnice, dok je djevojka stajala malo dalje od njega. Dok su im se primicali taj momak se udaljio u pravcu pijace, dok je djevojka ostala da stoji pa su istu u prolazu pitali je li sve u redu na što im je odgovorila da je sve u redu nakon čega su produžili u pravcu Trga. Na Trgu su se ispred objekta zadržali par minuta a potom krenuli da se vraćaju u pravcu R... kuće te da su na raskrsnici kod zgrade SDK skrenuli desno i pošli u pravcu taksi stajališta. Dolaskom na čošak objekta u kome se nalazila apoteka preko t... centra Z..., primijetili su istog momka i djevojku, momak je nešto vikao i granao r...ma u pravcu djevojke. Dok su prolazili pored njih taj momak im se obratio riječima "šta je bilo, šta gledate" nakon čega mu je on na to odgovorio „ u čemu je problem“, da je to rekao normalnim tonom, da u njegovom tonu nije bilo ništa provokativno jer nije imao namjeru da se sa njim svađa. Čim je to izgovorio taj momak je krenuo u njihovom pravcu i uhvatio ga za r...v od košulje, pov...o ga i tom prilikom mu je iscijepao r...v. Nakon toga je zamahnuo pesnicom da ga udari u predjelu gl... ali se izmakao tako da nije uspio da ga udari a odmah zatim ga je pesnicom udario u predjelu grudi, nakon čega mu je uzvratio, pa su tu njih dvojica razmijenili par udaraca pesnicama, te da se ne može izjasniti tačno u kom predjelu tijela, misli da su se udarali u predjelu gl... i gornjeg dijela tijela. U tom momentu im je prišao S... u namjeri da ih razdvoji, nakon čega se taj momak okrenuo prema S...u i nasrnuo na njega, udario ga pesnicom u predjelu gl... 2-3 puta. Od jednog od tih udaraca koji mu je zadao u predjelu lijeve strane lica S... je posrnuo ali se odmah krenuo ustajati dok se taj momak i dalje zalij...o da ga udari. Vidio je, da je S... iz zadnjeg džepa izvadio mali džepni nož na rasklapanje, da je isti rasklopio, te da je sječivo noža bilo manje od 5 cm. Nakon što je rasklopio nož S... je istim zamahivao

lijevo, desno ispred sebe u visini stomaka tog momka koji je čitavo vrijeme nasrtao na S... da ga udari, a da S... nije ni u jednom momentu put tog momka kr...o nožem da ga ubode, već je samo zamahivao lijevo desno kako bi ga spriječio da mu se približi, a da je to je trajalo nekih des...k sekundi i za to vrijeme nije bilo razmjene udaraca između njih jer taj momak iako je uporno nasrtao nije uspio da priđe S...u. Primijetio je u jednom momentu da se taj momak okrenuo i krenuo da trči u pravcu zgrade, a da su oni produžili u pravcu taksista. Kod rampe za ulaz u parking iza R... kuće čekali su ih I... i A... nakon čega su odmah ušli u jedno taksi vozilo a kada su ušli u vozilo primijetio je da iz pravca pijace trče dva momka od kojih je jedan bio momak sa kojim su se prethodno tukli i da je vidio je da drugi momak u ruci ima neki predmet koji je ličio na palicu ili šipku. N...o je, da je momak sa kojim su bili u sukob bio višočiji i krupniji i od njega i S..., da je istom vidio lice, da ga ranije nikad nije vidio, a da je djevojka koja je bila sa njim svo vrijeme njihovog sukoba bila u blizini. I... i A... nijesu vidjeli šta se dešavalo tek kasnije kući su im ispričali za taj sukob. Nije primijetio da je taj momak povrijeđen u momentu kada je otrčao u pravcu SDK i nije vidio da ga je S... zakačio nožem, niti zna da li se to desilo. Sjutri dan su iz medija saznali da je neki momak u bolnici zbog ubodne rane te da su oni to doveli u vezi sa tim događajem i odlučili da pođu u policiju i da ispričaju šta se zapravo desilo.

Na glavnom pretresu je pored prednjeg pojasnio da im se momak sa kojim su imali sukob kr...večeri obratio riječima "šta je bilo, šta gledate pičkice" a pojašnjavajući zašto to nije kazao u kaz...ju pred ODT optuženi je n...o da kod tužioca nije htio da spominjem riječ „pičkice“, ali da je u međuvremenu razmislio i shvatio da je bolje da to kaže, da je od udaraca koje je zadobio od R...a imao povredu u predjelu grudi, ali da nije zatražio pomoć u medicinskom centru niti su R...a prijavili iz razloga jer su smatrali da nema potrebe. U završnoj riječi je istakao da mu je jako žao što je došlo do tog događaja, te da se kaje zbog svega što se desilo i ako se ne osjećam krivim a da je njegova m... bila u kontaktu od kada se to desilo sa sestrom oštećenog i da su se interesovali za njegovo zdravlje a da se oštećenom izvinjava.

U dokaznom postupku sud je neposredno saslušao svjedoka oštećenog R... N..., svjedoka G... B..., na saglasan predlog stranaka pročitao nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke Dr. B... V... dat pred ODT-om i istog vještaka neposredno saslušao na glavnom pretresu, te pročitao zapisnik o uvidjaju UP PJ Nikšić Ku.br. 245 od 8.06.2014. god., izvršio uvid u skicu lica mjesta i fotodokumentaciju Upr... policije CB Nikšić br. 484714 od 8.06.2014.god. i pročitao izvode iz kaznene evidencije na ime optuženih.

Svjedok oštećeni R... N... je u svom iskazu u bitnom n...o da su 07.06.2014. godine u večernjim satima nakon što su izašli iz lokala "J..." on i G... B..., zastali na mjestu niže od zgrade SDK, gdje su se raspravljali, te da je u jednom momentu krenuo da ide u pravcu T... centra "Z..." dok je B... išla 2-3 metra iza njega, te da je čuo da mu je B... u jednom momentu rekla "čekaj" a kada se osvrnuo rekao joj je "šta je" i nije htio da zastane. Došavši do mjesta gdje se nalazila apoteka preko puta t... centra "Z...", B... je i dalje išla iza njega 2 - 3 metra, čuo je da se B... obraća neko muško lice riječima "maltretira li te to" na što je B... odgovorila "ne, to mi je momak" nakon čega joj je to lice reklo "ne smije on da te maltretira samo ti kaži nama, mi ćemo da te zaštitimo". Nije se okr...o da vidi ko razgovara sa B..., ali je malo zastao da je sačeka, kada je vidio dva nepoznata momka koja su prošla pored njega u pravcu taksista. Obratio im se riječima "momci u čemu je problem", i čim je to rekao isti su počeli da ga psuju, nakon čega su krenuli u njegovom pravcu. Prvo mu je prišao momak nižeg rasta i udario ga pesnicom u predjelu gl..., a nakon toga obojica su ga udarala pesnicama u predjelu gl... i tijela, te da se sa preciznošću nemože izjasniti koliko puta su ga udarili pesnicama jer je bio zatečen i iznenađen njihovim napadom. Pokušao je da se od istih odbrani ali ih nije udarao pesnicama tačnije nije uspio da ih udari već ih je više odgurkivao od sebe. U jednom momentu dok je pokušao da odgurne

jednog od tih momaka koji je bio višičiji i dok se sa njim čupao, drugi momak, kojji je bio niži rastom se nalazio odmah pored njih, osjetio je udar u predjelu bubrega. Vidio je da je taj niži momak prethodno zamahnuo rukom u predjelu njegovog bubrega, ali da nije ništa vidio u njegovim r...ma, te da je odmah nakon udara osjetio toplinu u tom predjelu, nakon čega su ti momci prestali da ga udaraju i udaljili se u pravcu taxi vozila. Kada se dohvatio taj predio gdje je osjetio toplinu vidio je da u tom dijelu krvari. Nakon toga njegova djevojka kad je vidjela da krvari, počela je da doziva njegovog druga Z... N... koji je ubrzo došao i pomogao mu da pođe u bolnicu. Zbog zadobijenih povreda bio je u šok sobi nedjelju dana a nakon toga 4 dana na odjeljenju urologije. N...o je, da su konkretnom prilikom on i B... hodali prilično brzo, tako da su ti momci sigurno morali jako brzo da idu za njima da bi ih sustigli, zbog čega sumnja da su oni namjerno krenuli za njima, da bi ga isprovocirali i napali, a da nije mu poznat razlog n...denog ponašanja, jer ih odranije ne poznaje.

Na glavnom pretresu je pored prednjeg pojasnio da je vidio da su ta dva momka prije nego što su nasrnuli na njega gurnuli njegovu djevojku B..., da je u tom napadu on odgurivao te momke od sebe, sa razloga jer su ga istovremeno napadali i jedan i drugi, da je vjerovatno i hvatao iste za djelove garderobe, te da je tačno da je neko od njih dvojice posrtao ali da je nije padao. Nakon tog događaja on se nije sr...o sa optuženima, da dok je 11 dana bio u bolnici dok su mu se boril za život, niko od porodice ni sa jedne ni sa druge strane nije došao da ga obiđe, niti ih je to interesovalo. N...o je, da kako se radilo o hiruškoj intervenciji vjerovatno da je bilo i drigih povreda, ali da se ljekari nijesu bavili time, već samo kako da mu spasu život.

U završnoj riječi je sam i preko svog punomoćnika K... S... istakao da se na osnovu provedenih dokaza na glavnom pretresu sa sigurnošću može izvesti zaključak da su optuženi počinili krivično djelo stavljeno im na teret, te da način na koji su iznosili svoju odbranu kao i sadržina iste jasno pokazuje da je njihova odbrana smišljena i dogovorena kako bi se pokušao olakšati njihov položaj u postupku, da su isti pokušali sebe predstaviti žrtvom, te da je njihova odbrana opovrgnuta provedenim dokazima a da su tačni navodi oštećenog R... pokazuje iskaz svjedoka G... B..., nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke dr. B... V... kao i njegovo usmeno pojašnjenje na glavnom pretresu a koji je je bio izričit i jasan da je dužina sječiva kojim je nanij... povreda kod oštećenog je najmanje 10-15 cm čime se direktno obesmišljavaju navodi optuženih da je „perorez“ L... imao sječivo dužine 3 cm, te da je n...deni vještak bio izričit da je intezitet sile koji je djelovao prlikom nanošenja povrede oštećenom bio izuzetno jak čime je odlučno isključio mogućnost da je oštećeni zadobio povredu na način kako su to predstavili optuženi, da se „ogrebao“ o „perorez“, pa imajući u vidu n...deno predložio je da sud optužene osudi po zakonu tako što će cijeneći n...deno optuženima izrći maksimalne kazne zatvora propisane za krivično djelo za koje su optuženi.

Svjedok G... B... je u svom iskazu u bitnom n...la da je dana 07.06.2014. godine u večernjim satima izašla sa svojim momkom R... N... u lokal "J..." a sa njima u društvu bili su Z... N... i K... K..., u tom lokalu bili su do 00:10 ili 00:15 časova, a onda su krenuli u pravcu centra grada, dok su K... i N... produžili u pravcu centra grada da bi N... i ona zastali i raspravljali se. Zadržali su se par minuta, raspravljajući se a zatim je N... krenuo ulicom koja vodi prema pijaci, dok je ona 3-4 metra išla za njim, jer je N... hodao brže da bi se u jednom trenutku njemu obratila riječima "uspori malo", kada se on okrenuo i rekao "šta je". Negdje naspram apoteke "L..." čula je da je neko pita "curo je li tebe onaj momak maltretira", pa je vidjela da se ulicom paralelno sa njom kreću dva mlađa lica, jedno od tih lica je bilo vrlo kratke kose i krupnije i bilo je u bijeloj majici, dok je drugo lice bilo niže od njega, mršavo i imao je izrazito crnu ježastu kosu. Nakon toga odgovorila im je da joj je to momak i da nemaju nikakvih problema a ti momci su nešto komentarisali u smislu kako ne može muškarac da maltretira

ženu, te da će je zaštititi, čitavo vrijeme krećući se paralelno sa njom. U jednom momentu N... je zastao i pitao "u čemu je problem momci", a u međuvremenu je i ona prešla ulicu i prišla im. N...deni momci su psovali N... i krenuli u njegovom pravcu, jedan od njih ju je odgurnuo zbog čega joj je ispala torba, dok je jednom od njih ispala kesa sa hranom da bi u jednom trenutku obojica počeli pesnicama da udaraju N..., s tim što je krupniji momak bio sa N...ne desne strane a niži momak sa lijeve strane i obojica su ga udarala u predjelu stomaka, leđa i bokova, jer je N... puno višoj od njih te misli da ga nijesu mogli udarati u predjelu gl.... Ta dva momka su se bukvalno vrtjela oko N... udarajući ga, a on je pokušavao da ih odgurne, da nije primijetila da je N... nekom od njih zadao udarac pesnicom jer su ga salij...li. Dakle, u momentu kada bi n... pokušao da udari jednog od njih tsj bi se malo izmakao a ovaj drugi bi ga udario, Sve n...deno je trajalo 6 - 7 sekundi i u jednom momentu N... se udaljio od njih krećući se prema apoteci unazad i stao je na trotoar dok su ti momci produžili u pravcu taxi vozila. U tom momentu joj nije bilo jasno zašto je sukob tako naglo prestao pa je prišla N... i pitala ga "ko su ovi momci i da li je dobro", kada je primijetila krv na njegovoj majci, farmericama i po trotoaru, a kada je zavrnuo majicu vidjela je da je povrijeđen u predjelu iznad lijevog bubrega.

Iz zapisnika o uvidjaju UP PJ Nikšić Ku. br. 245 od 8. 06. 2014.god proizilazi da je isti sačinjen od strane Upr... Policije Crne Gore CB Nikšić dana 08. 06. 2015. god, te da je izlasak na mjesto događaja izvršen povodom obavještenja od radnika obezbeđenja Opšte bolnice Nikšić, da je kod istih dovezeno lice R... N... od oca Jo...a rođ. 22.12.1990.god u Nikšiću nastanjen u selo Jugovići bb sa povredom u predjelu lijevog slabinskog dijela leđa, koja je nanesena oštrim predmetom - nožem, te da je u vezi prednjeg obaviješten ZVDT u Podgorici M S, koja je ovlastila službenike CB Nikšić da izvrše uviđaj. Izlaskom na lice mjesta konstato...o je da se isto nalazi na raskrsnici ul. Pete P... i S... Š u Nikšiću, da isto pored ulice obuhvata i trotoar namijenjen za pješake kao i spratni objekat tvrde gradnje dimenzija 45x12,50 m u kojem se nalazi više poslovnih objekata, da je uviđaj rađen tokom noći, vrijeme vedro dok je radila ulična rasvj..., te da je pregledom lica mjesta utvrđeno da se na trotoaru ul. S... Š... nalazio dio sendviča sa papirnim omotom na kojem je stajao natpis Brza hrana- „B“ i br. telefona a da je kao stajna tačka tokom vršenja uviđaja uz... m...lna šahta sa natpisom V Nikšić, da se ista nalazi na samoj raskrsnici pomenutih ulica u neposrednoj blizini ćoška trotoara i od iste je trag br.1 udaljen 13,20 m a udaljenost pomenutog traga od ćoška objekta je 4.50m. Daljim pregledom na trotoaru ul. Pete P... nalazi se skup kapi crvene boje nalik na krv (trag.2) čija je udaljenost od stajne tačke 6.50 m od ćoška objekta 2,60 m dok je od zida zgrade 0,80 m. Na udaljenosti od 0,90 m od stajne tačke, takođe na trotoaru pored sjevernog zida objekta na udaljenosti od 0,60m od istog nalaze se tragovi crvene boje nalik na krv (trag.3), dok se na trotoaru na udaljenosti od 0.60m od zida objekta nalazi više kapi crvene boje nalik na krv (trag.4) koji je udaljen od tačke 25m.Takođe na m...lnoj roletni objekta galerije „D“ na visini od 0,60 m se nalazi trag crvene boje nalik na krv (trag. 5), a da je fotografisano i skicirano lice mjesta, da su sa lica mjesta izuzeti n...deni predmeti-tragovi te da je krim tehničaru u prostorijama Hitne službe MC Nikšić sa povrijeđenog lica Roćenović N... dostavljena majica kratkih r...va, teget pl... boje marke „B“ veličine, sa tragovima crvene boje. (trag 6).

Konstatacije iz zapisnika o uviđaju predstavljene su foto dokumentacijom i skicom lica mjesta Upr... policije CB Nikšić, br. 484714, od 8.06.2014.god.

Iz nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka medicinske struke dr B... V... datog na zapisniku pred ODT-om Nikšić proizilazi da se R... N... javio na pregled zbog povreda koje je zadobio oštrim sječivom u lijevom slabinskom predjelu, da je primljen u jedinicu intenzivne njege gdje je započ... intenzivna reanimacija, i da je u dijagnozi n...deno da se radi o ubodnoj rani u predjelu lijeve slabinske regije i sumnji na povredu lijevog

bubrega, te da je u jedinici Intezivne njege nakon reanimacije i urađenih dijagnostičkih procedura operisan, gdje je urađeno otvaranje trbušne duplje u srednjoj liniji vertikalnom incizijom i uši...je mjesta krvarenja u predjelu korijena poprečnog dijela debelog crijeva kao i uši...je mjesta krvarenja u predjelu lijevog bubrega, te da je n...dena povreda kod R... N... u vidu ubodne rane u lijevoj slabinskoj regiji sa povredom lijevog bubrega i korijena poprečnog dijela debelog crijeva povreda teške prirode, da je od iste doveden u opasnost život oštećenog, a koji je vještak na glavnom pretresu pojasnio da povreda nije mogla nastati od peroreza dužine 3 cm, s obzirom na njenu lokalizaciju i eskuzivnost, te da je povreda mogla biti nanešena nožem (sječivo dužine 10-15 cm,) bajonetom, nekim improviz...im bodežom dužine 10-15 cm, oštrim šrafčigerom i sl, a s obzirom na konstituciju oštećenog, da bi se došlo do bubrega najmanje 10 cm, morala je biti sila jakog intezit... da bi došlo do takve povrede. Prilikom pregleda oštećenog vještak je utvrdio da je ožiljak izgleda slova T što znači da je ubodna rana hiruški revidirana, čiji je uzdužni krak dužine oko 5 cm, a poprečni dužine oko 7-8 cm, a da je položaj lica koje mu je nanijelo povredu moralo biti okrenuto u odnosu na optuženog bočno ili sa ledja. Nadalje je pojasnio, da bi se povrijedio bubreg sječivo je moralo prvo da povrijedi kožu, potkožno tkivo, fasije odnosno omotače mišića i par...rtabalne mišiće, odnosno mišiće koji se nalaze uz kičmeni stub, jer u konkretnom slučaju nije zakačeno rebro, kao ni nastavak nekog od pršljenja, a da je u momentu nanošenja povrede kod oštećenog, veoma značajno kako je to lice bilo odjeveno u tom momentu, da li je ljetni ili zimski period kada je zimska debela garderoba od čega će zavisiti dubina i oštećenje tkiva. Istakao je, da je od kože do bubrega sječivo moralo biti bez obzira na garderobu 10 cm, i da se u konkretnom slučaju moralo raditi direktno o ubodu sječiva (povrijedjeni dio tijela) i nikako nije moglo nastati zamahi...jem oštricom lijevo, desno, okružnućem ili slično, da u kliničkom nalazu gdje je neophodno opisati karakteristike rane, njenu širinu, izgled ivica, izgled kanala, nije ništa napisano ni u jednom dokumentu iz razloga što je primljen kao hitan slučaj i odmah se pristupilo operativnom zahvatu.

Cijeneći provedene dokaze pojedinačno i u njihovoj međusobnoj vezi i dovodeći iste u vezi sa odbranom optuženih sud je na nesumljiv način utvrdio da su optuženi na način u vrijeme i mjesto bliže opisano izrekom presude izvršili i to optuženi L... S... krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 151 stav 2 Krivičnog zakonika, a optuženi R... L... krivično djelo učestvo...je u tuči iz člana 153 Krivičnog zakonika.

Naime optuženi ne priznaju izvršenje krivičnog djela na način kako mu je stavljeno optužbom na teretu. U svojim odbranama u bitnom negiraju da su prvi napali oštećenog već da su oni bili isprovocirani i napadnuti od strane oštećenog. Sud ne prihvata odbranu optuženih u tom pravcu kao istinitu već iste ocjenjuje kao konstruisanu u cilju umanjenja sopstvene krivice, budući da je obesmišljena rezultatima dokaznog postupka u odnosu na činjenice od odlučnog značaja, prevashodno uvjerljivim i logičnim kazi...jima oštećenog koji na d...ljan način predstavlja tok predmetnog događaja, te podrobno opisuju radnje koje su kritičnom prilikom preduzeli optuženi, a koji iskaz je potvrđen i iskazom svjedoka G... B.... Naime, iz njihovih svjedočkih iskaza proizilazi da su optuženi na način, u mjestu i vremenu kako je to predstavljeno u izreci odluke preduzeli inkriminisanu radnju, koja je rezultirala nastankom teških tjelesnih povreda kod oštećenog opasnih po život kao zabranjena posljedica. O vrsti i prirodi nastalih povreda, te mehanizmu njihovog nanošenja stručno mišljenje sudu je pružio vještak medicinske struke na koji način je takodje potkrijepljen iskaz oštećenog.

Da su optuženi izvršili krivično djelo na način opisan izrekom presude sud zaključuje prevashodno na osnovu iskaza oštećenog R... N... i svjedoka G... B..., koje iskaze je sud cijenio kao istinite, jer su kritični događaj predstavili jasno i ubjedljivo, d...ljno opisujući radnje koje su kritičnom prilikom preduzeli optuženi. Dakle na osnovu njihovih iskaza sud zaključuje da se kritičnom prilikom dok se oštećeni R... nalazio u ulici Svetozara Š... i raspravljao sa svojom djevojkom G... B... koja je 2-3 m išla iza njega, jedan od optuženih G... B... obratio riječima“ maltretira li te to“ a potom "ne smije on da te maltretira samo ti kaži nama, mi ćemo da te zaštitimo”,

da je oštećeni zastao da je sačeka, a zatim optužene pitao u” čemu je problem momci” nakon čega su optuženi stali da ga psuju a zatim i krenuli prema oštećenog, da ga je optuženi L... udario pesnicom u predjelu gl..., a da su ga nakon toga obojica optuženih udarala pesnicama u predjelu gl... i tijela, da se oštećeni čupao sa njima, da je pokušavao da ih odgurne od sebe i u momentu kada bi pokušao da udari jednog od njih drugi bi mu prišao i zadao mu udarac, a koje činjenice nesporno dovode do zaključka da je postojala tuča u krivično pravnom smislu u kojoj je u jednom momentu optuženi L... sječivom noža ubo u predjelu lijeve slabinske regije oštećenog. Prednje ima uporište i u odbrani optuženog L... S... da je kritične večeri imao nož kod sebe i da je zaista istim uboo oštećenog u predjelu slabinske regije.

Prednje činjenično utvrđenje u potpunosti je potvrđeno nalazom i mišljenjem vještaka medicinske struke dr B... V... iz kojeg je sud utvrdio vrstu i težinu povreda koje je oštećeni kritične prilike zadobio (povredu u vidu ubodne rane u lijevoj slabinskoj regiji sa povredom lijevog bubrega i korjena poprečnog dijela debelog crijeva) koje se kvalifikuju kao teška tjelesna povreda, usled koje povrede je doveden u opasnost život oštećenog R... N..., kao i mehanizam kojim je ista nanij... jer po navodima vještaka iste povrede su nastale ubodom sječiva izmedju 10-15 cm i nije mogla nastati od peroreza dužine 3 cm, s obzirom na njenu lokalizaciju i eskuzivnost i da se u konkretnom slučaju moralo raditi direktno o ubodu sječiva (povrijedjeni dio tijela) i nikako nije moglo nastati zamahi...jem oštricom lijevo, desno, okružućem ili slično i da se širina ubodne rane nije mogla odrediti jer je konstato...o da je oštećeni primljen nakon povrede oštrim sječivom u lijevom slabinskom predjelu, da u kliničkom nalazu gdje je neophodno opisati karakteristike rane, njenu širinu, izgled ivica, izgled kanala, nije ništa napisano ni u jednom dokumentu iz razloga što je primljen kao hitan slučaj i odmah se pristupilo operativnom zahvatu što znači da nalaz potkrepljuje navode oštećenog o vrsti, težini, lokalitetu same povrede, kao i načinu nastanka iste. Po mišljenju ovog suda izjašnjenje vještaka je jasno i određeno, obzirom da se n...deni vještak izjasnio o mehanizmu nastanka n...dene povrede kod oštećenog, i isključio mogućnost nastanka povrede kako to žele predstaviti optuženi perorezom ili zamahivajući već direktnim ubodom i sječivom dužine najmanje 10 cm, iz kog razloga je sud imajući u vidu takav nalaz i izjašnjenje s jedne strane, te iskaz oštećenog R...a i svjedoka G... B... s druge strane koja je kao očevidac samog događaja d...ljno opisala isti u pogledu nastanka povrede kod oštećenog i u tom pravcu pojasnila da je kritičnom prilikom vidjela kako su optuženi napali i udarali pesnicama oštećenog. To što ovaj svjedok nije vidjela da su optuženi udarali i po glavi oštećenog, za sud je i logično obzirom da je u takvoj situaciji bila vidno potrešena i nije mogla pratiti d...lje kritičnog događaja a posebno imajući u vidu vrijeme odvijanja kritičnog događaja jer se sve dešava u noćnim satima. Medjutim oštećeni i svjedok su u pogledu važnih činjenica i okolnosti, kako je već notirano, saglasni i ujednačeni a to je da je oštećeni sigurno napadnut i da je to sigurno učinjeno od strane ovdje optuženih i da je oštećeni sigurno u tom događaju zadobio predmetnu povredu.

Cijeneci prednje dokaze kao i činjenicu da ni optuženi ne spori da je sječivom ubo oštećenog u predjelu slabinske regije na nedvosmislen način je utvrđeno na koji način je povrijedjen oštećeni te dovodeći isto u vezu sa zapisnikom o uviđaju, foto dokumentacijom i skicom lica mjesta Upr... policije CB Nikšć br. 484714 od 8.06.2014.god te navodima vještaka da je od n...dene povrede bio doveden u opasnost život oštećenog R... N... sud je utvrdio da je optuženi L... S... izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda iz čl. 151 st.2 KZ a optuženi R... L... krivično djelo učestvo...je u tuči iz čl. 153 KZ.

Sud je cijenio navode odbrane optuženih, da su konkretnom prilikom bili napadnuti od strane oštećenog, da oštećeni nije odustajao od napada, da je zbog toga optuženi L... izvadio mali džepni nož, tačnije privezak sječiva 3-4 cm kojim je zamahivao lijevo desno u pravcu oštećenog, da je sječivo noža bilo okrenuto u ravni stomaka oštećenog R...a i da je oštećeni bez obzira na to direktno krenuo prema njemu bez obzira što je vidio

nož, ali je n...dena odbrana optuženih obesmišljena ne samo iskazima gore n...denih svjedoka već i nalazom vještaka medicinske struke a koji dokazi dovode ovaj sud do zaključka da se njihovim odbranama ne može povjerovati i da događaj zaista nijesu predstavili na način kako se odigrao a osim prednjeg životno je nelogično da bi oštećeni krenuo direktno na nož i doveo svoj život u opasnost kako to žele predstaviti optuženi.

Kao izvršilac krivičnog djela teška tjelesna povreda iz čl. 151 st.2 KZ je u zakonu izmedju ostalog odredjen ko drugog teško tjelesno povrijedi ili mu zdravlje teško naruši da je usled toga doveden u opasnost život povrijedenog, dok krivično djelo učestvo...je u tuči iz čl. 153 KZ postoji kada neko učestvuje u tuči u kojoj je neko lišen života ili je drugom nanesena teška tjelesna povreda. Imajući u vidu zakonske definicije krivičnih djela u pitanju a cijeneći subjektivni odnos optuženih prema izvršenim krivičnim djelima sud utvrđuje da je optuženi L... S... bio svjestan da u momentu kada je oštećenog sječivom noža ubo u predjelu lijeve slabinske regije može istom nanijeti tešku tjelesnu povredu kojom će biti doveden u opasnost život oštećenog R... N..., pa je na to i pristao tako da je optuženi L... S... izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda iz čl. 151 st. 2 KZ sa eventualnim umišljajem kao oblikom vinosti, dok je optuženi R... L... izvršio krivično djelo učestvo...je u tuči iz čl. 153 KZ sa direktnim umišljajem jer je bio svjestan da učestvuje u tuči jer je pesnicama više puta u predjelu gl... i tijela udarao oštećenog R... N... a što je i htio a u kojoj tuči je oštećenom nanesena teška tjelesna povreda na način opisan u izreci odluke kao objektivni uslov inkriminacije. Prednje iz razlog jer učinilac ovog djela samim učestvo...jem u tuči stvara konkretnu opasnost za život i tijelo lica koja učestvuju u tuči, na koji način doprinosi nastupanju zabranjene posledice.

Prilikom odmjera...je kazne optuženom L... S...u za izvršeno krivično djelo, sud je u smislu čl. 42 Krivičnog zakonika, cijenio sve okolnosti koje utiču na odmjera...je kazne, pa je optuženom kao olakšavajuće okolnosti cijenio nezaposlenost, mladost, da je student, njegovu raniju neosudi...ost u što se sud uvjerio uvidom u izvod iz kaznene evidencije na ime optuženog, pa je istom primjenom čl. 36 KZ izrečena kazna zatvora koja je predhodno na osnovu čl.45 st. 3 i čl.46 st. 4 KZ ublažena ispod zakonskog minimuma predviđene kazne za predmetno krivično djelo jer je sud kod optuženog prednje olakšavajuće okolnosti cijenio kao osobito olakšavajuću okolnost, pa imajući u vidu prednje sud je mišljenja da će se i sa ...vom ublaženom kaznom zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci, u dovoljnoj mjeri uticati da u buduće ne vrši krivična djela, čime će se sa uspjehom ostvariti svrha kažnja...ja iz čl. 32 Krivičnog zakonika, a u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija u smislu čl. 4 st. 2 Krivičnog zakonika.

Prilikom izbora vrste i visine krivičnih sankcija za optuženog R... L... sud je cijenio sve okolnosti iz čl. 42. Krivičnog zakonika, koje su od uticaja da kazna bude manja ili veća, pa je od olakšavajućih okolnosti na stranu optuženog cijenio ranije dobro ponašanje i s tim u vezi raniju neosudi...ost, u što se sud uvjerio uvidom u izvod iz kaznene evidencije na ime optuženog, njegovu mladost, da je student, dok otežavajućih okolnosti na strani istog sud nije našao pa je mišljenja da optuženom, nije nužno izricati efektivnu kaznu zatvora, već mu je primjenom čl. 53 i 54 Krivičnog zakona izrekao uslovnu osudu, vjerujući da će se i upozorenjem uz prijetnju izvršenja utvrđene kazne zatvora u trajanju od šest mjeseci, sa rokom provjere od dvije godine na optuženog, u dovoljnoj mjeri uticati da u buduće ne vrši nova krivična djela i da će se i uslovnom osudom, u konkretnom slučaju, ostvariti svrha izricanja uslovne osude iz čl. 52 Krivičnog zakonika u okviru opšte svrhe propisi...je i izricanje krivičnih sankcija iz čl. 4 st. 2 Krivičnog zakonika.

Kako su optuženi oglašeni krivim, sud ih je ob...zao da na osnovu čl. 226 i 229 ZKP-a, na ime troškova krivičnog postupka solidarno plate iznos od 139,00 €, od čega iznos od 44,00 € na ime naknade sudskom vještaku medicinske struke za urađeni nalaz i mišljenje i iznos od 55,00 € na ime nagrade sudskom vještaku za dva izjašnjenja na glavnom pretresu, a da svako od optuženih na ime sudskog paušala plati iznos od po 40,00 €, što je srazmjerno trajanju i složenosti krivičnog postupka i imovnim prilikama optuženih.

Sa svega izloženog, a primjenom čl. 374 ZKP-a, odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU, dana 01.06.2015.godine

ZAPISNIČAR S U D I J A

N...ć Rada, s.r. Kovačević Vesna, s.r.

Za tačnost otpravka tvrdi i ovjerava

Službenik Suda

PRAVNA PO...: Protiv ove presude nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana prijema iste preko ovog suda, Višem sudu Podgorica.